

تصحيح اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية

متوسطة لوالي عبد القادر - تاوقريت | المستوى: 4 متوسط | التاريخ: 2019/12/05

الجزء الأول (12 نقطة)

السؤال الأول (06 نقاط):

1. هرم مؤسسات القضاء الجزائري:

المحكمة العليا (رأس الهرم - قضاء عادي) / مجلس الدولة (رأس الهرم - قضاء إداري)



المجالس القضائية / المحاكم الإدارية



المحاكم الابتدائية (قاعدة الهرم)

2. شرح المصطلحات:

الوساطة: طريقة ودية لفض النزاعات بمساعدة شخص محايد لتقريب وجهات النظر.

العريضة: وثيقة مكتوبة يرفعها المدعي إلى المحكمة تتضمن بيانات الخصوم وموضوع النزاع والطلبات.

التقاضي: حق اللجوء إلى القضاء وعرض النزاع للفصل فيه قانوناً.

3. الفرق بين الصلح القضائي والصلح العرفي:

الصلح القضائي: يتم داخل أروقة المحكمة وتحت إشراف القاضي ويثبت بحكم قضائي.

الصلح العرفي: يتم خارج المحكمة ودياً بين الأطراف بمعية وجهاء المجتمع وأعيانه دون تدخل قضائي مباشر.

السؤال الثاني (06 نقاط):

1. تعريف الوثيقة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة دولية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

2. حقوق الطفل ومخاطره:

حقوقه: الحق في الاسم والجنسية، الحق في التعليم والرعاية الصحية.

مخاطره: عمالة الأطفال، التسرب المدرسي، العنف والإهمال.

3. جدول تصنيف الحقوق:

الحقوق الثقافية والاجتماعية	الحقوق الاقتصادية	الحقوق السياسية والمدنية
الاشتراك في المجتمع الثقافي الحماية والمساعدة الممنوحة للأسرة	الحق في العمل والأجر العادل	التمتع بالجنسية إنشاء الجمعيات

الحقوق الثقافية والاجتماعية	الحقوق الاقتصادية	الحقوق السياسية والمدنية
الحق في التأليف		

الجزء الثاني (08 نقاط): تقرير حول جلسة المحاكمة وشروطها

الموضوع: تقرير حول زيارة جلسة محاكمة ومبادئ القضاء العادل.

بناءً على زيارتي لجلسة محاكمة قضائية رفقة والدي، واستناداً إلى السندات الدستورية والمكتسبات القبلية، يُعد القضاء الحصن المنيع لحماية المجتمع، الحريات وحقوق المواطنين طبقاً للمادة 139 من الدستور. وقد اتضح جلياً خلال الجلسة أهمية الالتزام بالمبادئ والشروط القانونية التي تكفل محاكمة عادلة، أبرزها: تكريس حق الدفاع المكفول قانوناً طبقاً للمادة 169، ضمان استقلالية السلطة القضائية وممارستها في إطار القانون عملاً بالمادة 156، إلى جانب علانية الجلسات وقرينة البراءة.

إن تفعيل هذه المبادئ السامية يضمن الفصل العادل في النزاعات، ويرسي دعائم السلم الاجتماعي واستقرار دولة القانون، مما يعزز ثقة المواطن في عدالة وطنه.

ملاحظة منهجية: يراعى التسلسل المنهجي، دقة المصطلحات، سلامة اللغة، واستيفاء المطلوب في التقرير والأسئلة.